

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1744/2531

นายปรีชา รุ่งสุริยะศิลป์

โจทก์

นายมงคล เลิศปัญญาโรจน์ หรือนายลิ้ม

ช่งเทียม

จำเลย

นายมงคล เลิศปัญญาโรจน์ จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 150, มาตรา 175

ความว่า จำเลยได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้โจทก์จำเลยตกลงกันได้แล้ว โดยโจทก์ไม่
ตั้งใจที่จะเรียกร้องเงินตามฟ้องในคดีนี้กับจำเลยอีกต่อไป รวมทั้งจะไม่บังคับคดีตาม
คำพิพากษา

ศาลอุทธรณ์กับจำเลย จำเลยจึงขอถอนฎีกาคดีนี้ โปรดอนุญาตและสั่งคืนค่า
ฤชาธรรมเนียมแก่จำเลยด้วย

หมายเหตุ โจทก์แถลงท้ายคำร้องว่า ไม่คัดค้าน (อันดับ 103)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ 200,000 บาทพร้อมด้วย
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงิน 100,000 บาทนับแต่วันที่ 3 มกราคม
2527 และต้นเงินอีก 100,000 บาท นับแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2527 จนถึงวันฟ้อง
แต่ดอกเบี้ย รวมกันนับถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 2,666.67 บาท และนับต่อไป จนกว่า
จะชำระเงินให้โจทก์ครบ

ระหว่างอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ได้พิจารณาคดีนี้ (คดีของศาลชั้นต้นหมายเลขแดง
ที่ 17466/2527) รวมกับคดีของศาลชั้นต้นหมายเลขแดงที่ 17430/2527 แล้ว
พิพากษารวมกัน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา (อันดับ 96)

คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องตั้งกล่าว (อันดับ 103)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาคดีของศาลชั้นต้นหมายเลขแดงที่
17466/2527 คืนค่าขึ้นศาลให้จำเลยสามในสี่จำหน่ายคดีเฉพาะคดีตั้งกล่าว

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาคดีของศาลชั้นต้นหมายเลขแดงที่
17466/2527 คืนค่าขึ้นศาลให้จำเลยสามในสี่จำหน่ายคดีเฉพาะคดีตั้งกล่าว

(ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง-นิเวศน์ คำผอง)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ